

한 국 관 광 공 사 감 사

개선 · 시정 요구

감 사 명 : 2020년 제2차 해외지사 종합감사

제 목 : 사택수리비 지원 부적정 및 관련 규정 미비

관계부서 : ●●팀, ○○○지사

내 용

1. 업무 개요

공사는 「해외사택 관리요령」과 「해외조직망 관리 규정」 제14조, 「해외지사 주재원 임차사택 관리지침(이하 “임차사택 관리지침”이라고 한다)」에 의거, 해외지사에 근무하는 주재원을 대상으로 공사 소유의 주택이나 현지의 임차주택을 사택으로 제공하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「해외사택 관리요령」 제6조에 따르면, 제공사택¹²⁾에 입주하는 자는 [표 1]의 사항을 준수하여야 하며 선량한 관리자로서 주의 의무를 다하고 주택의 시설 및 기물을 유지 보존하여야 한다. 그리고 같은 요령 제7조 제3항과 제10조에 따르면, 임차사택에 입주하는 경우 사택유지관리에 대한 세부사항은 별도로 정한 임차사택 관리지침을 따르도록 되어있으며, 같은 요령 제8조에 따르면 제공사택에 입주한 자가 고의 또는 과실로 비품을 훼손, 파괴, 망실하였을 때에는 이를 변상하거나 원상회복하도록 하고 있다.

12) 주재원의 효율적인 현지활동을 위하여 공사가 제공하는 주택으로 사택이나 임차사택(「해외사택 관리요령」 제3조 제3호)

[표 1] 「해외사택 관리요령」 제6조에 따른 제공사택 입주자 준수사항

1. 보고사항	가. 주택 및 수목의 훼손 또는 비품의 망실 나. 화재 및 도난사고 다. 그밖에 주택보존에 관한 사항
2. 금지사항	가. 부양가족 이외의 타인과 동거하는 행위 나. 주택을 이용하여 영리를 목적으로 영업행위를 하거나 타인에게 임대하는 행위 다. 주택지구내의 질서 문란행위 라. 주택의 개조, 훼손 또는 비품의 파괴행위
3. 준수사항	가. 입주자 부담범위내에서 주택유지보수 나. 대청소 및 환경정리

자료: 「해외사택 관리요령」 제6조 각 호 내용 재구성

임차사택 관리지침 제11조 제1항에 따라 입주 주재원은 거주하는 기간 동안 선량한 관리자의 주의의무를 가지고 주택을 관리하여야 하며, 임대주로부터 주택에 관한 원상회복 또는 이에 준하는 금전적 청구에 대하여는 입주 주재원이 부담하는 것을 원칙으로 하고 있다.

한편, 같은 지침 제17조와 제18조에 따르면, 퇴거상각비는 주재국의 관례로서 임차계약서에 명시되어 있을 경우에 한하여 지급하고, 사택수리비는 신규임차 시 지원이 불가능하며 2년 이상 연속 임차한 사택의 경우 1개월 임차료 한도액내에서 지원할 수 있다. 다만, [표 2]의 원상회복비는 위 지원대상에서 제외된다고 규정되어 있다. 그리고 기타 현지 관행에 의하여 발생하는 필수불가결한 비용은 같은 지침 제19조 제1항에 따라 본사의 승인 후 지원할 수 있다.

[표 2] 「해외지사 주재원 임차사택 관리지침」 제17조에서 규정한 원상회복비

원상회복비 범위	가. 입주자에 의한 주택구조변경의 복구비용 나. 입주자 과실에 의한 파손의 복구비용 다. 유리, 전구, 수도꼭지 등 통상관리에 속하는 집기비품의 수선비용
-------------	---

3. 감사결과 확인된 문제점

○○지사는 감사대상기간(2018.4.1.~2020.3.31.) 중 귀임 주재원의 임차사택 퇴거 시 청소비와 수리비 총 현지화 4,608.93를 [표 3]과 같이 집행하였다. 관련하여, ○○지사는 ○○의 경우 세입자 퇴거시점에 임대인 및 임대인 측 부동산 중개인이 6~7시간 동안 입주 당시 주택상태 사진 및 동영상과 면밀히 비교·대조하여 수리, 청소가 필요한 부분에 대한 비용을 산정하고 지불하지 않을 경우 보증금에서 차감하는 경우가 일반적이며, 해당 비용은 3년간 거주에 따라 자연스럽게 발생하는 주택 내부 물품의 마모 혹은 오염에 대한 청소와 수리를 위한 것으로 지원 불가 항목인 원상복구비에 해당하지 않는다고 판단하여 임차사택 관리지침 제18조에 따라 1개월 임차료 범위 내의 사택수리비로 집행, 정산하였다고 설명하였다. 그러나 [표 3]의 수리비와 청소비 발생 사유에 대한 위와 같은 ○○지사의 설명은 임차사택 관리지침 제11조의 “임대주로부터 주택에 관한 원상회복 또는 이에 준하는 금전적 청구에 대하여는 입주 주재원이 부담하는 것을 원칙”에 해당하기 때문에 원칙적으로 입주 주재원이 부담해야 할 비용으로 판단된다.

[표 3] 귀임자 임차사택 수리비 및 청소비 집행내역(2018년 4월~2020년 3월)

거 래 일	거 래 내 역	금 액(현지화)
2018.07.25.	귀임자(A) 사택수리비	300.00
2018.08.20.	귀임자(B) 사택수리비	355.00
2019.07.26.	귀임자(C) 사택수리비(키친캐비닛 등)	1,280.00
	수리비 소계	1,935.00
2018.08.02.	귀임자(A) 임차사택 퇴거 청소비용	1,284.00
2018.08.10.	귀임자(B) 임차사택 퇴거 청소비용	1,389.93
	청소비 소계	2,673.93
	계	4,608.93

자료: 관광마케팅시스템(TMS)의 ○○지사 입출금내역 자료 재구성

또한, 만약 퇴거 시 발생하는 수리비가 임차사택 관리지침 제11조 제1항의 입주 주재원 부담 원칙의 예외사항이라고 하더라도 퇴거시점에 주택상태를 확인하여 수리가 필요한 부분에 대한 비용을 보증금에서 차감하는 것은 퇴거상각 성격이므로 퇴거 시의 수리비는 임차사택 관리지침 제18조의 ‘사택수리비’라기 보다는 같은 지침 제17조에서 규정하고 있는 ‘퇴거상각비’에 해당한다고 할 수 있다. 하지만, 이 경우에도 원상회복비는 지원이 불가하므로 해당 조항에 따른 지원대상임을 입증하는 서류를 첨부하여 정산하여야 할 것이다. 그러나 [표 3]의 수리비 3건 모두 정산서에도 관련 지원 근거나 원상회복비가 아닌 불가피한 비용이 발생한 사유에 대한 기재나 증빙 첨부는 없었으며 청구서와 수표 사본만 첨부되어 있었다.

이에 제도 운영 현황을 파악하기 위하여 최근 5년간 다른 지사의 퇴거상각비와 사택수리비 처리 사례를 살펴본 결과, 임차사택 관리지침 제17조에 의거하여 임차 계약서에 명시된 비용을 퇴거상각비로 처리한 사례가 일부 확인되었다.¹³⁾ 임차인의 퇴거 시 원상회복 의무는 전 세계 공통적인 관례라고 할 수 있고, 내부 규정에서 주재원은 거주기간 중 선량한 관리자로서 주의의무를 다하여 원상회복 요구 사항이 발생하지 않도록 주택을 관리해야 하고 만약 원상회복비가 발생하더라도 이는 입주 주재원의 부담사항이므로 ‘임차계약서에 명시’되어 있거나 수리비가 1개월 임차료 한도액내라고 하더라도 원상회복비 성격에 해당한다면 임차사택 관리지침 제17조에 따른 퇴거상각비 또는 같은 지침 제18조에 의한 사택수리비로 처리해서는 안 된다. 그런데, 퇴거상각비나 사택수리비로 처리할 수 없고 주재원이 부담해야 할 원상회복비의 범위는 [표 2]와 같이 정해 놓았으나, 입주 주재원마다 ‘입주

13) 최근 5년 간 사택수리비 집행 사례는 1건 확인되었으며, 이 경우는 욕조가 노후화되어 사고 위험 등이 있어 임차인과 임대인이 협상에 의거 비용을 상호 부담하여 임차사택 관리지침 제17조에 의거 지원한 사례로 본사에도 관련 사항을 보고하였음

자 과실’에 대한 해석 또는 과실에 의한 것이 아닌 노후화 사항에 대한 원상회복비가 지원대상인지 여부에 대한 해석이 달라 관련 퇴거상각비 처리 기준이 일정하게 적용되지 않은 것으로 파악되었다. 사택수리비 역시 원상회복비를 제외한다고 되어 있는 바, 퇴거 시의 수리비에는 해당하지 않는 것으로 판단되나, 규정이 명확하지 않고 본사 승인 절차도 필수 사항이 아니기 때문에 퇴거 시 지원 가능 여부와 원상회복비 해당 여부를 지사별로 자체적으로 판단해서 지출, 정산할 수 있는 실정이다.

그 결과, 대부분의 퇴거상각비가 원상회복비 성격의 비용인지에 대한 면밀한 검토과정 없이 집행되었고, ‘주재국의 관례’라면 해당지역의 모든 주재원에게 유사한 사례가 일정하게 나타나야 마땅하나 같은 지사에서도 주재원에 따라 퇴거상각비 발생 여부나 발생 규모가 다르게 나타났다. ◎◎지사의 경우에도 마찬가지로 위조항을 근거로 [표 3]의 청소비와 수리비를 지원대상으로 판단하여 집행하였다. 따라서 사택 입주 주재원의 과실에 의한 퇴거상각비나 사택수리비를 회사 비용으로 처리하는 사례가 발생하거나 관련 규정을 지사별, 주재원별로 달리 해석하여 적용하지 않도록 퇴거상각비나 사택수리비의 지원 기준을 명확하게 하고, 지원을 위한 근거 서류 제출, 본사 보고 또는 승인 등의 절차를 마련할 필요가 있다.

한편, 수리는 “고장 나거나 허름한 데를 손보아 고침”¹⁴⁾을 의미하는 것으로 “더럽거나 어지러운 것을 쓸고 닦아서 깨끗하게 함”¹⁵⁾을 의미하는 청소의 개념을 포함한다고 볼 수 없으므로 사택청소비는 사택수리비와 구별되며, 내부 규정상의 사택 입주자 준수사항에 “대청소 및 환경정리”([표 1]의 3.-다. 항목)라고 명시되어 있으므로 사택청소비는 발생 시점을 막론하고 입주 주재원이 부담하여야 할 비용이다.

14) 자료: 『표준국어대사전』(국립국어원)

15) 자료: 『표준국어대사전』(국립국어원)

관계부서 의견 및 검토결과

○○지사는 사택 수리비와 청소비 집행 건은 과거 사례를 참고하여 관례적으로 처리한 것으로 향후 임차사택 관리지침 제17조와 제19조에 해당하는 비용 발생 시 본사의 사전 승인을 득한 후 지출하겠다고 답변하였다.

다만, 원상회복비에 해당하지 않으면서 우연히 발생하는 수리비가 어떤 것인지 모호하며, ○○의 일반적인 주택임차계약에서 수리 및 원상복구비의 경우 현지화 150까지는 임차인 부담, 그 이상은 임대인 부담으로 처리하도록 되어 있어 현재 임차 주재원이 거주기간 동안 관련 비용을 개인부담하고 있는데, 이 비용의 경우에도 임차사택 관리지침 제11조를 적용한다면 개인부담을 할 사항이나 같은 지침 제18조의 사택수리비로 보아 회사 경비로 지원할 수 있다는 해석도 가능한 바, 관련 규정의 명확한 정의와 이를 적용할 수 있는 구체적인 사례가 필요하다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은

① 해외주재원에게 지원하는 사택의 퇴거상각비와 사택수리비가 일관성 있고 목적에 맞게 집행될 수 있도록 「해외지사 주재원 임차사택 관리지침」의 관련 규정을 명확히 하시고,(개선)

② 입주 주재원이 부담해야할 비용이나 회사 예산에서 지출된 사택청소비 현지화 2,673.93는 환수하시기 바랍니다.(시정)